1 합성니코틴 담배에 대한 담배소비세 과세(법§52①)

1 개정 개요

개정 전	개정 후
□ **합성니코틴 제품** 담배소비세 **과세대상에 미포함**	□ **합성니코틴 담배** 담배소비세 **과세대상에 포함**('26.4.24.시행)
○ 「담배사업법」상 담배* 아님	○ 「담배사업법」개정으로 합성니코틴도 담배*에 포함
* "담배"란 **연초의 잎을** 원료의 전부 또는 일부로 하여 … 제조한 것을 말한다.	* "담배"란 **연초나 니코틴**을 잎을 원료의 전부 또는 일부로 하여 … 제조한 것을 말한다.
	<「담배사업법」 기재위 심사시 부대의견 > "합성니코틴 제조·유통 관련 영세 사업자들의 초기 부담 경감을 위해 개별소비세 등 제세부담금 한시적 감면 추진"
	○ 「개별소비세법」개정(2년간 50% 감면)
○ (신 설)	○ 「지방세법」도 **담배소비세 세율 규정**에 합성니코틴 담배에 대해 **2년간 50% 감면**하는 규정 신설

□ 개정 내용

○ (감면수준) 담배소비세의 50% ※ 지방교육세(담배소비세의 43.99%)는 자동 감면

⇒ **지방세법 §52①(세율) 단서 신설** : 연초를 원료의 전부 또는 일부로 하여 제조한 담배가 아닌 담배에 대하여는 100분의 50을 곱한 세율을 적용

○ (감면기간) 법 시행일로부터 **2년**

⇒ **부칙 유효기간** : 지방세법 §52① 단서의 개정규정은 이 법 시행일부터 2년이 경과되는 날까지 성립한 납세의무에 한정하여 적용

시기구분	공포	시행(공포일부터 4개월 후)		감면 종료(시행일부터 2년 후)
	'25.12.23.	'26.4.24.		'28.4.23.
		↦ 합성니코틴 50% 감면 ↤		↦ 정상과세

□ 적용 요령

○ 개정 규정은 2026년 4월 24일 이후 담배를 제조장 또는 보세구역으로부터 반출하거나 국내로 반입하는 경우부터 적용하고, 시행일부터 2년이 경과되는 날의 다음날('28.4.24.)부터 정상 과세

▌지방세법 부칙

제1조(시행일) 제52조제1항의 개정규정은 2026년 4월 24일부터 시행한다.

제2조(담배소비세 납세의무에 관한 유효기간) 제52조제1항의 개정규정은 이 법 시행일부터 같은 개정규정 시행일부터 2년이 되는 날까지 효력을 가진다.

제7조(담배소비세에 관한 적용례) 제52조제1항의 개정규정은 같은 개정규정 시행 이후 담배를 제조장 또는 보세구역으로부터 반출하거나 국내로 반입하는 경우부터 적용한다.

2 개정 조문

개정 전	개정 후
제52조(세율) ① 담배소비세의 세율은 다음 각 호와 같다. <단서 신설>	제52조(세율) ① ----------. 다만, 연초(연초를 원료로 한 니코틴을 포함한다)를 원료의 전부 또는 일부로 하여 제조한 담배가 아닌 담배에 대하여는 다음 각 호의 세율에 100분의 50을 곱한 세율을 적용한다.
1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)

※ 담배사업법 부칙 제4조(다른 법률의 개정)에서 「지방세법」 개정('26.4.24.시행)

제47조(정의) 담배소비세에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "담배"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
   가. 「담배사업법」 제2조에 따른 담배
   나. ~~가목과 유사한 것으로서 연초(煙草)의 잎이 아닌 다른 부분을 원료의 전부 또는 일부로 하여 피우거나, 빨거나, 증기로 흡입하거나, 씹거나, 냄새 맡기에 적합한 상태로 제조한 것~~(삭제)
   다. 그 밖에 가목과 유사한 것으로서 대통령령으로 정하는 것